RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.616.000 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S)	: MOISES FERREIRA DE GODOY
ADV.(A/S)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilegalidade da entrada em domicílio pela polícia. Eis a ementa do julgado:

> "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO *HABEAS CORPUS*. *WRIT* NÃO CONHECIDO POR SER SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO DOCUMENTADO E CONTROVERTIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS E DAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
>
> 1. O *habeas corpus* não foi conhecido por se tratar de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

> substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a orientação desta Corte, mas foi examinada a matéria para, diante de ilegalidade manifesta, conceder-se a ordem de ofício.
>
> 2. A alegação ministerial de ofensa à coisa julgada, ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa não procede, porque a decisão agravada se limitou ao controle estrito de legalidade, com base em prova pré-constituída e após a oitiva do Ministério Público Federal.
>
> 3. A entrada domiciliar sem mandado judicial, lastreada exclusivamente em denúncia anônima e em suposto consentimento não documentado, e controvertido em juízo, não atende ao parâmetro de "fundadas razões" exigido pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016 – Tema 280), impondo-se o reconhecimento da ilicitude da busca e das provas dela decorrentes.
>
> 4. Agravo regimental não provido." (e-doc. 45).

2. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público aponta violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. Afirma que "*[c]hegar a conclusão diversa em instância extraordinária e considerar nulas as provas em razão de ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do agravado em sede de* habeas corpus*, desconstituindo a coisa julgada, é decisão que viola frontalmente o princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º-LIV da Constituição, a coisa julgada, garantida no art. 5º-XXXVI da Constituição e os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º-LV da Constituição*". Ressalta não ser possível chegar à conclusão de ter havido ilegalidade na atuação policial para absolver o recorrido sem a estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à coisa julgada e que seja oportunizado amplo debate e análise de novas provas às partes, o que não teria ocorrido no acórdão impugnado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

3. Requer o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido.

É o relatório.

Decido.

4. O recurso não comporta provimento.

5. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, **nos crimes de natureza permanente** — cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes **fundadas razões**, as quais devem **ser justificadas a posteriori**.

6. Neste cenário, o ponto determinante está em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são **fundadas razões, ou justa causa,** para que, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.

7. Por primeiro, convém destacar que o julgamento do Tema RG nº 280 por esta Corte **não fixou requisitos** para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Nessa mesma linha de raciocínio, aponto recente julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

> "(...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral

Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.

O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, 'não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo' (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.

Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

> Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...)."
>
> (RE nº 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023).

8. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo violado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa violação podem e devem ser controladas *a posteriori* pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que **essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita**.

9. No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concedeu *habeas corpus* de ofício em razão da presença de flagrante ilegalidade diante da nulidade absoluta da entrada dos policiais no domicílio do recorrido. Destacou-se que o ingresso no imóvel se deu com base exclusivamente em denúncia anônima e de que o alegado consentimento, não documentado, foi controvertido em juízo pelo morador. Eis os fundamentos lançados:

> "No caso, as instâncias ordinárias afastaram a nulidade, com base em denúncia anônima e em suposto consentimento do morador. A sentença, nos pontos relevantes, assentou (e-STJ fls. 149/156):
>
> > Preliminarmente, fica afastada a nulidade alegada pela Defesa.
> >
> > É certo que a Constituição Federal considera inviolável o domicílio do indivíduo, vedando o ingresso no local sem a permissão do morador, porém com ressalvas previstas pelo próprio texto constitucional.
> >
> > No caso dos autos, após receberem denúncia anônima, os policiais dirigiram-se ao local e foram

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

> autorizados pelo réu a entrarem no imóvel. Tal fato não foi afastado pela Defesa e consta do interrogatório da fase policial, devidamente gravado pela Autoridade Judiciária.
>
> Ademais, o tráfico de drogas é crime permanente, sendo legítima ação policial desprovida de mandado judicial em situações de flagrante delitivo.
>
> O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral, fixou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016), sendo esse o caso dos autos, não havendo que se falar em nulidade.
>
> (…)
>
> Eduardo Munarão Casamassa, policial civil, declarou que (…) o investigado autorizou verbalmente a entrada dos agentes.
>
> (…)
>
> No mesmo sentido, foi o depoimento do policial civil Marcos Severino de Oliveira.
>
> (...)

O Tribunal de origem, ao manter o núcleo condenatório e rejeitar a preliminar, reafirmou que as "fundadas razões" decorreram da denúncia somada à admissão do suspeito e ao consentimento verbal, mesmo sem formalização (e-STJ fl. 24):

> No caso em tela, as 'fundadas razões' materializaram-se não apenas na denúncia recebida, mas, sobremodo, na própria conduta do apelante.
>
> Os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais (…) dão conta de que o próprio apelante, ao ser informado sobre a denúncia, não apenas admitiu a existência dos entorpecentes como também franqueou verbalmente a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

> entrada da equipe em seu lar (…)
>
> E não se olvide que, embora seja sobremodo recomendável que tal consentimento seja documentado por escrito ou por meio audiovisual (…) a sua ausência, no caso concreto, não tem o condão de invalidar a ação, pois a voluntariedade da permissão exsurge crível do contexto fático (…).

A decisão agravada, à luz do Tema 280/STF e da jurisprudência desta Corte, examinou a higidez da diligência diante da prova pré-constituída e concluiu pela inexistência de justa causa objetiva anterior ao ingresso e pela dúvida razoável quanto ao pretenso consentimento, ressaltando o ônus de comprovação do Estado e a necessidade de proteção reforçada do domicílio. Transcreve-se (e-STJ fls. 170/171 e 178/180):

> Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende (…) da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
>
> (…).
>
> Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que, de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; (…) que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes;
>
> (…).
>
> Todavia, em que pese o entendimento das instâncias ordinárias, subsiste dúvida razoável acerca da legalidade da busca domiciliar realizada. No caso, embora houvesse

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

> denúncia anônima especificada, não se identifica nos autos qualquer outro elemento prévio capaz de demonstrar a existência de fundadas razões que justificassem o ingresso dos agentes no domicílio. Desse modo, a legitimidade da diligência repousa exclusivamente na alegada autorização do morador.
>
> Ocorre que a circunstância é objeto de controvérsia, uma vez que o acusado, em juízo, negou ter franqueado a entrada dos policiais (…)".
>
> Além disso, causa estranheza a versão segundo a qual o morador (…) teria espontaneamente confessado a existência de entorpecentes (…) e autorizado o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio. Com efeito, admitir, nesse contexto, como suficiente a mera alegação de consentimento do morador, implicaria fragilizar a proteção constitucional conferida ao domicílio, baseadas exclusivamente em versões unilaterais dos agentes estatais.
>
> (…).
>
> Assim, inexistindo elementos objetivos que indiquem a ocorrência de flagrante delito previamente constatado pelos agentes e existindo dúvida razoável acerca da efetiva autorização do morador para o ingresso, não se mostra possível reconhecer a legalidade da busca domiciliar realizada.
>
> Dessa forma, a prova obtida mediante a referida diligência deve ser considerada ilícita, impondo-se o seu desentranhamento dos autos, bem como as provas dela derivadas. Ausentes outros elementos autônomos capazes de sustentar a imputação, impõe-se a absolvição do acusado.
>
> (...)

À luz desse quadro, as preliminares do agravante não procedem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

O argumento de que o *writ* foi dirigido contra acórdão supostamente já transitado em julgado e que a concessão de ofício violaria o art. 5º, XXXVI, da Constituição, não subsiste frente ao regime jurídico do *habeas corpus*, que, conforme expressamente consignado na decisão agravada, não foi conhecido, mas comportou o exame de flagrante ilegalidade para concessão de ofício, com base em prova pré-constituída e após a oitiva do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 162/164). A concessão de ofício, em hipóteses de nulidade absoluta por violação de domicílio, não configura revisão probatória nem subversão da via processual, mas atuação vinculada à tutela imediata da liberdade contra constrangimento ilegal.

Igualmente não procede a alegação de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O julgamento decorreu de exame jurídico sobre fundamentos constantes das próprias decisões de primeiro e segundo graus, sem produção de prova nova, e com prévia manifestação das instâncias ordinárias e do órgão ministerial nesta Corte (e-STJ fls. 86/89; 97/131; 134/160; 162/164). Não houve atribuição de caráter recursal ao *habeas corpus*, mas reconhecimento, em controle estrito de legalidade, da ilicitude da prova à luz do Tema 280/STF e dos julgados desta Corte citados na decisão.

No mérito, não assiste razão ao agravante ao sustentar inexistência de ilegalidade flagrante. Como visto, o ingresso domiciliar fundou-se exclusivamente em denúncia anônima e em alegado consentimento não documentado, o qual foi controvertido em juízo pelo morador. Nessa moldura, e ausentes elementos objetivos prévios que indicassem flagrante delito, impõe-se a declaração de nulidade da diligência e das provas dela derivadas, com a consequente absolvição, tal como decidido (e-STJ fls. 167/181).

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental." (e-doc. 45)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

10. Desse modo, para divergir da análise empreendida pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a tese de que teria havido fundada razão a autorizar a medida, ou que o consentimento teria sido válido, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela Súmula 279 do STF ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").

11. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:

> "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). **2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios.** Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido."
>
> (RE nº 1.346.806-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)

> "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES VERIFICÁVEIS A PRIORI. DENÚNCIA ANÔNIMA E POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS EM VIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR JUSTA CAUSA. CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo manejado pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões, absolvendo o réu. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, à luz do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), houve justa causa prévia, objetiva e verificável, apta a legitimar o ingresso policial em residência sem ordem judicial, bem como se o exame dessa conclusão demanda revolvimento de fatos e provas. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, mesmo em crime permanente, somente é válido quando amparado em fundadas razões prévias, suscetíveis de controle judicial posterior, sendo vedada atuação policial fundada em mera intuição, suspeita subjetiva ou fórmulas genéricas. **4. O acórdão recorrido concluiu que o ingresso domiciliar decorreu apenas de denúncia anônima e da apreensão de pequena quantidade de drogas em via pública, sem investigação prévia, monitoramento ou qualquer elemento objetivo que indicasse situação de flagrante delito no interior da residência. Para divergir dessa conclusão seria necessário reexaminar fatos e provas, providência obstada pela Súmula 279/STF.** IV – DISPOSITIVO 5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384

(RE nº 1.447.042/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/12/2025, p. 10/02/2026, grifos nossos)

12. Ante o exposto, **nego seguimento ao recurso extraordinário**, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de outubro de 2026.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C13D-D82C-8DDC-5838 e senha 4A8B-E358-1057-2384